

RECURSO CÍVEL Nº 5085374-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FABIANO FONSECA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA AS RUBRICAS FOLGAS INDENIZADAS E DE IMPROCEDÊNCIA SOBRE AS RUBRICAS "INDENIZAÇÃO POR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO", "ABONO PECUNIÁRIO E CCT 2023", "AUXÍLIO ESCOLAR" E "PRÊMIO POR DESEMPENHO". ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA UNIÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 15 LEI 9099/95), EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS RUBRICAS "ABONO PECUNIÁRIO E CCT 2023", "AUXÍLIO ESCOLAR" E "PRÊMIO POR DESEMPENHO". SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO A FOLGAS INDENIZADAS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação aos pedidos de não-incidência do imposto de renda sobre as rubricas abono pecuniário e CCT 2023, auxílio escolar e prêmio por desempenho (arr. 15 da Lei 9.099/1995). Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5085374-84.2024.4.02.5101

510015214001.V7

RECURSO CÍVEL Nº 5085374-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FABIANO FONSECA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido em ação que versa sobre a declaração de não incidência de imposto de renda sobre Folgas indenizadas, dobras, Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado, Abono Pecuniário, Auxílio Escolar e Prêmio por desempenho.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação proposta sob o rito dos Juizados Especiais Federais, por FABIANO FONSECA COSTA, trabalhador em regime *off-shore*, contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de não incidência de imposto de renda sobre as seguintes rubricas: a) Folgas indenizadas e dobras; b) Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado; c) Abono Pecuniário e CCT 2023; d) Auxílio Escolar; e) Prêmio por desempenho.

Requer, ainda, a condenação da ré à restituição do indébito tributário correspondente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento dessa ação.

Dispensado o relatório detalhado, conforme art. 38, Lei 9.099/95 c/c art. 1º, Lei 10.259/01.

Decido.

Folgas Indenizadas e demais rubricas

A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro encontra-se pacificada quanto à incidência de imposto de renda sobre as rubricas pagas aos trabalhadores regidos pela Lei 5.811/1972. Veja-se, a título de exemplo:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUIDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5000971-49.2024.4.02.5113, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (1º Juiz Relator), Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DOBRAS. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. RUBRICA NÃO INDICATIVA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200 QUANTO A FOLGAS INDENIZADAS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5031724-25.2024.4.02.5101, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (2º Juiz Relator), Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, CURSOS E FERIADOS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5064330-09.2024.4.02.5101, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (3º Juiz Relator), Juíza Federal KARLA NANJI GRANDO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. TRABALHO OFFSHORE. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA. ENTENDIMENTO DA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA 8ª TURMA NO QUE DIZ RESPEITO A PARCELAS DIFERENTES DE "FOLGAS INDENIZADAS", INDENIZAÇÃO DE FERIADOS, REPOUSO E SIMILARES INDENIZATÓRIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE "DOBRA OFF SHORE", "CURSO HORA" E "CURSO DIAS". VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5005460-62.2024.4.02.5103, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (1º Juiz Relator), Juíza Federal CYNTHIA LEITE MARQUES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 05/11/2024)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARANDO SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE "DOBRA" "DOBRA 140,5%", "FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%",

"TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA", "QUARENTENA RETROATIVA", "FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA", , "FOLGA HOTEL", "DOBRA DE ESCALA" E "CURSOS". MANTIDA A SENTENÇA QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS ("FOLGAS INDENIZADAS" E "FOLGA REMUNERADA". SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5001604-90.2024.4.02.5103, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (2º Juiz Relator), Juíza Federal KARINA DE OLIVEIRA E SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06/11/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DENOMINADAS FOLGAS INDENIZADAS QUARENTENA / DIAS EXTRAS / FERIADO / INDENIZAÇÃO DE FOLGA / DIAS DOBRADOS / FERIADO NACIONAL / FERIADO SINDICAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS COM NATUREZA DA HORA EXTRA. QUARENTENA / DIAS EXTRAS / FERIADO / DIAS DOBRADOS / FERIADO NACIONAL / FERIADO SINDICAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA APENAS EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO DE FOLGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5011831-76.2023.4.02.5103, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (3º Juiz Relator), Juíza Federal DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/10/2024)

Dos julgados acima extrai-se que não há incidência de imposto de renda sobre as rubricas denominadas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS dado o seu caráter indenizatório.

No mesmo sentido, há remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o regime de trabalho estabelecido na Lei 5.811/72, entendendo que, existindo alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida (Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005; AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 19/12/2007).

Neste sentido, é de se destacar o enunciado da Súmula 125, do E. STJ:

O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Tal entendimento também encontra respaldo na jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020:

Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas

Por outro lado, o entendimento pacificado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro consigna que as demais rubricas mencionadas na inicial (dobras; indenização por repouso semanal remunerado não gozado; abono pecuniário e CCT 2023; auxílio-escolar; prêmio por desempenho) não se confundem com as folgas indenizadas e, por conseguinte, possuem caráter remuneratório.

Importa compreender que, por expressa disposição legal, o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade de continuidade do serviço operacional ou por segurança. Nesse caso, por cada hora trabalhada será devido ao empregado o pagamento diferenciado além do repouso compensatório em período subsequente. Repise-se, a folga não usufruída num dado momento é compensada com outra folga posterior, com o que o gozo é apenas postergado e não suprimido.

Logo, o valor pago pelas horas trabalhadas em período que seria de descanso não possui natureza indenizatória já que remunera o tempo à disposição do empregador. Com isso, sujeita-se à incidência de imposto de renda, de modo semelhante ao regime tributário aplicado às horas extras.

Nesse sentido, cabe destacar o enunciado da Súmula 463 do E. STJ:

Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Do mesmo modo, o descanso semanal remunerado é quantia eminentemente salarial que constitui acréscimo patrimonial tributável, representando renda nova que não está reparando nenhum prejuízo, devendo sujeitar-se à incidência de tributação pelo IR (AgRg no REsp n. 1.226.211/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011).

Desta forma, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a não incidência do imposto de renda somente sobre os pagamentos realizados ao trabalhador a título de FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, dada a sua natureza indenizatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) RECONHECER como indevida a incidência do imposto de renda sobre as rubricas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores apurados como tendo sido pagos a maior, observada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigidos pela SELIC até o efetivo pagamento, limitados a 60 salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.259/01.

Custas *ex lege*. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Na eventualidade de oposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado".

Recorre a parte autora requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

É o breve relatório.

VOTO

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime *offshore* e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto, tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à "folga trabalhada e não gozada"** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

De fato, o regime de trabalho é peculiar e a Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho sempre que necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Mesmo em dias que seriam folgas, o marítimo pode trabalhar e ficar à disposição do empregador se for necessário. Nesse caso se trata de trabalho extraordinário e é pago de forma diferenciada e majorada nos termos contratuais.

As rubricas em contracheques nos setores são variadas, mas espelham períodos de **dobras ou similares, sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos, entre outras nomenclaturas e especificidades.**

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. Por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

No campo tributário, *"não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, **é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**"* Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamim, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008)

Realmente não pode ser afastada a incidência tributária de uma verba, apenas pela sua nomenclatura, ou por vontade das partes. Assim textualmente dispõe o CTN em seu art. 4º:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Também em conformidade ao Código Tributário Nacional (art. 108 c/c art. 111), a legislação tributária deverá ser interpretada em sua **literalidade** em situações as quais haja a suspensão ou a exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção ou a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. **Portanto, na temática dos autos, realmente apenas a verba que é paga sem dúvida como forma de indenização e não de remuneração por serviços normais, extras ou extraordinários, deve ser excluída da tributação por não perfazer hipótese de incidência tributária.**

Verifica-se nos inúmeros feitos em tramitação sobre a temática, que a argumentação trazida pela parte autora de que se trata de verba indenizatória, se calca apenas em acordo geral coletivo da categoria (uma categoria profissional é composta por trabalhadores que laboram em múltiplos seguimentos, funções, jornadas, atividades e locais, não há completa homogeneidade para a situação laboral dentro de cada categoria) e, algumas vezes, em declaração contraditória da empresa empregadora já que descontou o imposto de renda na fonte, porém ao final declarou que sabidamente descontou imposto de renda de verba indenizatória referente à folga não gozada, mas que não classificou em rubrica como "folga indenizada".

Por certo que a União Federal não participa de acordos coletivos e nem chancela contratos trabalhistas. Assim não pode se responsabilizar simplesmente por devolver como indébito o que a empresa então entendeu como remuneração, muito menos devolver imposto sem provas fáticas trazidas pelo autor da natureza cabal de indenização daquela rubrica específica - independentemente de sua nomenclatura, de acordo coletivo ou declaração geral da empresa. Ou seja, prova no sentido de que aquela rubrica, para aquele trabalhador específico e naquela competência específica, foi paga como compensação por folga não gozada, e não simplesmente pela folga trabalhada que posteriormente poderá ser gozada. São contratos individuais de trabalho e cada trabalhador pode ter um calendário laboral diferenciado, acordo individual com a empresa e remuneração diferenciada.

Assim, não havendo nos autos a prova indubitável no sentido de que a(s) rubrica(s) é (são) de fato similar(es) a "folgas indenizadas porque não gozadas a tempo ou a posteriori" - ônus probatório do autor ainda na fase de instrução - é inviável excluir a verba da incidência tributária, pois certamente indica pagamento por horas extras a serviço do empregador.

Por outro lado, não é possível se cindir a natureza de uma rubrica estipendial, para ser indenizatória frente ao direito tributário e remuneratória para fins trabalhistas ou previdenciários. Estaria o trabalhador se beneficiando em todas as esferas de forma irregular, pois prefere manter a rubrica como remuneratória para finalidade salarial, trabalhista e previdenciária, mas na Justiça Federal requer a devolução do imposto de renda, querendo que seja considerada verba indenizatória.

Portanto, caso entendesse a parte autora que está errônea a nomenclatura de suas rubricas em holerites já que deveriam sinalizar serem lançadas como "folgas indenizadas", o melhor caminho seria pleitear tal alteração junto ao empregador, e não trabalhar uma interpretação de forma individual, na Justiça Federal, apenas para fins de recebimento tributário de uma rubrica diversa e período específico, com condenação ao Fisco.

Como nada é feito perante o empregador, que não é réu na Justiça Federal no campo tributário, e que continuará descontando imposto de renda de parcelas ditas indenizatórias com nomenclaturas variadas, a tendência que já estamos experimentando no Judiciário Federal, é a

proliferação sem fim desses processos, com multiplicação de feitos similares para cada autor, cada um com períodos diversos e rubricas diversas, em flagrante risco de burla ao juízo natural e ao teto dos Juizados Federais.

Desse modo, não havendo a prova específica de que, para aquele autor, a verba foi paga de forma indenizatória, mas com irregular desconto de imposto de renda, entende-se que se trata de verba remuneratória por horas extras ou extraordinárias, que possam até se referir a dias de descanso, mas seriam descansos que posteriormente seriam desfrutados ou compensados.

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

“Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.”

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas** - recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo - como de caráter remuneratório e portanto hipótese de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

No mais, também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador.

Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário**. Aqui cabe a citação do art. 457, §§ 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Já no que diz respeito a pagamentos de folgas a esse setor marítimo, a Justiça laboral tem entendido de forma pacífica, que pagamentos de períodos de descanso trabalhados seriam horas extras, conforme, com grifos nossos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DE MARÍTIMO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FIXAS. PREVISÃO EM INSTRUMENTO NORMATIVO. VALIDADE. DADAS AS PECULIARIDADES DO TRABALHO PELO MARÍTIMO, MORMENTE O LONGO PERÍODO EMBARCADO, CONSIDERA-SE VÁLIDA CLÁUSULA EM ACORDO COLETIVO QUE PREVÊ HORAS EXTRAS FIXAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM RUBRICA ESPECÍFICA. ISSO PORQUE O PAGAMENTO DE TAIS HORAS ERA SEMPRE EFETUADO, INDEPENDENTEMENTE DE TER HAVIDO A PRESTAÇÃO OU NÃO DE SERVIÇO, AI TAMBÉM SE INCLUINDO OS PERÍODOS DE DESCANSO. REGISTRE-SE, AINDA, QUE O ADICIONAL APLICADO ERA O DE 100%, PORTANTO EM MONTANTE SUPERIOR AO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DA HORA SUPLEMENTAR. TAL DISPOSIÇÃO COLETIVA NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE, POIS ALÉM DE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO TRABALHO PRESTADO, APRESENTA-SE VANTAJOSA AO TRABALHADOR. LOGO, NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA PLEITEADA PELO AUTOR. APELO IMPROVIDO. (TRT-19 - RECURSO ORDINÁRIO.: 0000413-71.2016.5.19.0010, RELATOR: MARCELO VIEIRA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/09/2017)

JORNADA DE TRABALHO. MARÍTIMO. NORMA COLETIVA. PRÉ-FIXAÇÃO DE HORAS EXTRAS. CONSIDERA-SE VÁLIDA A ESTIPULAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR NEGOCIAÇÃO COLETIVA, DO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS FIXAS POR MÊS, INCLUINDO O PERÍODO DE FOLGA, ASSIM COMO, A COMPENSAÇÃO DA JORNADA POR MEIO DA ESCALA DE 28X28, PARA O TRABALHADOR MARÍTIMO, DADAS AS PECULIARIDADES EM QUE O TRABALHO É DESENVOLVIDO. (TRT-1 - ROT: 01012024220215010483, Relator: ALVARO ANTONIO BORGES FARIA, Data de julgamento: 18/04/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-04-20)

JORNADA DE TRABALHO DO MARÍTIMO. NADA A REFORMAR NA R. SENTENÇA QUE, BASEADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, E DIANTE DA DIVERSIDADE DO NÚMERO DE HORAS LABORADAS PELO AUTOR. MANTÉM-SE A DECISÃO. INTEGRAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CASO EM QUE DESCABE A INTEGRAÇÃO, HAJA VISTA NÃO CONSTAR DO PETITÓRIO EXORDIAL. DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS EM DOBRO. HIPÓTESE QUE ACATA-SE A TESE EXORDIAL, DE EM HAVENDO TRABALHO EM DIAS DESTINADOS AO REPOUSO, O LABOR NESTE CASO DEVE SER REMUNERADO EM DOBRO. CORRETA A DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS COM 40%. O PAGAMENTO DO FGTS DECORRE DA CONDENAÇÃO EM VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MANTÉM-

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento.(...). 2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas. (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

A nossa Turma Regional de Uniformização na 2ª Região- TRU decidiu, em sessão no dia 21 de outubro de 2024, que rubricas denominadas "DOBRAS" em muitas de suas nomenclaturas, têm caráter remuneratório (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5016322-98.2024.4.02.5101/RJ** e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5132699-89.2023.4.02.5101/RJ**).

Após a fundamentação acima, ressalto que a 8ª Turma Recursal tem decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, como por exemplo **dobras e similares; períodos de sobreaviso e pré-embarque; indenização política de viagem; períodos de quarentena; dias de semana, feriados e dias de folga que possam posteriormente serem gozados; adicional de confinamento; períodos de treinamentos e cursos em serviço; outras vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.**

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que competete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada especificadamente em seu contracheque. Não havendo essa comprovação, o pedido deve ser improvido.

Caso concreto

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores - este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre apenas a parte autora da improcedência quanto à repetição de imposto de renda incidente sobre as rubricas: indenização por repouso semanal remunerado não gozado, auxílio escolar, prêmio por desempenho e abono pecuniário e CCT 2023.

Foram consideradas na fundamentação da sentença como verbas remuneratórias as verbas mencionadas. A última dessas rubricas e a rubrica de indenização por repouso semanal remunerado não gozado não constam dos contracheques juntados. A rubrica prêmio por desempenho possui caráter eminentemente de retribuição pelo trabalho desempenhado, com caráter remuneratório. Não se confunde com retribuição por trabalho em folga, assim como as rubrica "auxílio escolar". Esta, com efeito, possui caráter indenizatório, porquanto indeniza despesa escolar com filhos, porém não se concebe sem maiores demonstrações que essa rubrica tenha sido tributada. ela, pode se referir a inúmeras situações, como despesas pagas do bolso do trabalhador. De qualquer forma, não há conexão desses pedidos com os pedidos de indenização por trabalho em folga. No caso da rubrica de indenização por repouso semanal remunerado não gozado, pode-se assim raciocinar porque não parece se tratar de uma rubrica pertinente ao regime trabalhista dos petroleiros e, de qualquer modo, não se comprova o seu pagamento. Note

que se poderia admitir que a rubrica de abono se referiria a uma indenização por folga, mas não se pode julgar por especulação. Não demonstrado o fundamento do pagamento, não se pode aceitá-lo como sendo indenizatório por folgas não gozadas que, aliás, possui rubrica própria com esta expressão. Por isso, tais pedidos devem ser excluídos, por falta de conexão, nos termos do art. 15 da Lei 9.099/1995.

Sobre a controvérsia segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: ***"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"***.

Como a argumentação acima neste voto demonstra que, em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Quanto às demais rubricas espelhadas em contracheques e planilhas, mas que diferem daquelas aqui logo acima mencionadas, reporto-me às considerações feitas na parte inicial deste voto, entendendo pela natureza remuneratória das verbas e incidência de imposto de renda.

Por fim entendo que, quanto às rubricas **abono pecuniário e CCT 2023, auxílio escolar e prêmio por desempenho** não há conexão com o pleito de repetição de indébito por folgas não gozadas. Trata-se de prestações com outra natureza, e portanto não poderiam, em sede de Juizados, estarem formuladas na mesma lide, sob pena de infringir o disposto no art. 15 da Lei 9099/95. Portanto, devem tais rubricas serem excluídas da lide.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação aos pedidos de não-incidência do imposto de renda sobre as rubricas abono pecuniário e CCT 2023, auxílio escolar e prêmio por desempenho (arr. 15 da Lei 9.099/1995). Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem.